

प्रकाशनीय

भारत के सर्वोच्च न्यायालय में
आपराधिक अपीलीय अधिकार क्षेत्र

2019 की दारुडक अपीलीय संख्या 572-573

करण @फतिया

... अपीलकर्ता

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

.....प्रत्यर्थी

न्याय-निर्णय

न्यायमूर्ति विक्रम नाथ,

1. वर्तमान अपीलें 15 नवंबर, 2018 के फैसले और आदेश को चुनौती देती है , जिसके तहत मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय खण्ड पीठ, इंदौर की युगलपीठ ने विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी मृत्युदंड की सजा की पुष्टि की और साथ ही अपीलकर्ता द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा दी गयी अपनी दोषसिद्धि और सजा के खिलाफ दायर अपील को खारिज कर दिया।
2. वर्तमान अपीलकर्ता पर भारतीय दंड संहिता की धारा 363, 376 (2) (i), पाँक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम)/6 और भारतीय दंड संहिता की धारा 302 और 201 के अन्तर्गत अपराधों के लिए आरोप लगाया गया था। विचारण न्यायालय ने 17 मई, 2018 को अपने फैसले में सभी अपराधों के लिए अपीलकर्ता को दोषी ठहराया और प्रत्येक अपराध के लिए निम्नलिखित सजा सुनाई:

धारा के अन्तर्गत अपराध	प्रदत्त दण्ड	अर्थदंड
363 भा.द.स.	5 वर्ष सश्रम कारावास	1, 000/- रुपये
धारा 376 (2) (i) भा.द.स.	आजीवन कारावास	5,000 रुपये
पाँक्सो अधिनियम की धारा 5 (एम)/6	आजीवन कारावास	5,000 रुपये

302 भा.द.स.	मृत्युदंड	5,000 रुपये
201 भा.द.स.	5 वर्ष सश्रम कारावास	5,000 रुपये

3. अपीलकर्ता द्वारा की गई अपील, उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दी गई थी और विचारण न्यायालय द्वारा अग्रेषित मृत्यु निर्देश की पुष्टि की गई थी, जैसा कि ऊपर पहले ही उल्लेख किया जा चुका है।

- 4 इन अपीलों की विचाराधीनता के दौरान, अपीलकर्ता ने किशोर न्याय (देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2015 के प्रावधानों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों का दावा करते हुए आईए संख्या 43271/2019 के रूप में एक आवेदन दिया। यह आवेदन स्पष्ट रूप से 2015 अधिनियम की धारा 9(2) के तहत दायर किया गया था। इस न्यायालय द्वारा दिनांक 28.09.2022 के आदेश द्वारा, विचारण न्यायालय को अपनी रिपोर्ट इस बाबद प्रस्तुत करने हेतू कहा कि क्या अपीलकर्ता उस तारीख को किशोर था जब अपराध किया गया था। दिनांक 28.09.2022 का आदेश नीचे दिया गया है:

“पिछले अवसर पर जारी निर्देशों के अनुसार कुछ रिपोर्ट/दस्तावेज अभिलेख पर रखे गए हैं।

प्रतिद्वंद्वी प्रस्तुतियों के गुण-दोषों पर टिप्पणी किए बिना, हम निम्नलिखित निर्देश देते हैं:

- (क) अभिलेख की प्रतियां यथाशीघ्र संबंधित विचारण न्यायालय को भौतिक रूप में और साथ ही साथ डिजिटाइज्ड रूप में भेजी जाएं।
- (ख) आरोपी को एक सप्ताह के भीतर संबंधित विचारण न्यायालय के समक्ष पेश जाए।
- (ग) विचारण न्यायालय इस पर विचार करने का प्रयास करेगा कि क्या अपीलकर्ता उस तारीख को किशोर था जब अपराध किया गया था।
- (घ) इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए, विचारण न्यायालय सभी सुसंगत दस्तावेजों को मंगाने और उन पर विचार करने के साथ-साथ अपीलकर्ता की कानून द्वारा ज्ञात तरीके से चिकित्सा जांच करवाने की सुविधा प्राप्त करने का हकदार होगा।
- (ङ) इस संबंध में रिपोर्ट चार सप्ताह के भीतर इस न्यायालय की रजिस्ट्री में प्रस्तुत की जाएगी।

31 अक्टूबर 2022 से शुरू होने वाले सप्ताह में रिपोर्ट के साथ आगे के विचार के लिए इस मामले को सूचीबद्ध करें ।

5. उक्त आदेश के अनुसरण में, प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मनावर, जिला धार, मध्य प्रदेश की न्यायालय से दिनांक प्रस्तुत 27.10.2022 को एक रिपोर्ट प्राप्त हुई है, जो 20 पृष्ठों में सभी दस्तावेजी और मौखिक प्रमाण दोनों के साथ है, जिसके आधार पर रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है। कथित रिपोर्ट के अनुसार, अपीलार्थी की जन्म तिथि निर्णायक रूप से 25.07.2002 होना साबित पायी गयी। घटना की तारीख 15.12.2017 होकर , अपीलकर्ता घटना की तारीख पर 15 साल 04 महीने और 20 दिन का था । इस रिपोर्ट का प्रभावशील हिस्सा नीचे दिया गया है:
“यह निर्णायक रूप से सिद्ध पाया गया है कि आवेदक/अभियुक्त करण की जन्म तिथि 25.07.2002 है। यह भी साबित किया गया है कि 25.07.2002 को उसकी जन्मतिथि को ध्यान में रखते हुए आवेदक की आयु 15.12.2017 को 15 वर्ष 04 माह और 20 दिन थी और 16 वर्ष से कम आयु के होने के कारण वह किशोर न्याय अधिनियम (बालकों की देखरेख एवं संरक्षण), 2015 की धारा 2 (12) के अनुसार बालक था। तदनुसार, जांच की कार्यवाही निष्कर्षित की जाती है।”

6. प्रारंभ में अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने स्पष्ट किया है कि वर्तमान में वह केवल किशोरावस्था के अभिवाक पर जोर दे रहा है और यदि वे इसमें विफल रहते हैं तो दोषसिद्धि और दंडादेश के मुद्दे पर अभिभाषण करेंगे। रिपोर्ट के आधार पर आगे अपीलकर्ता के विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया कि 2015 अधिनियम की धारा 9 (2) के अन्तर्गत दिया गया वाक्य प्रभावी नहीं किया जा सकता है। दूसरा, यह प्रस्तुत किया जाता है कि दिसंबर, 2017 में गिरफ्तार करना की तारीख से, अपीलकर्ता पहले से ही 5 साल से अधिक का कारावास भुगत चुका है, जबकि 2015 के अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत, 16 से 6 साल से कम उम्र का एक किशोर भले ही वह एक जघन्य अपराध के लिए दोषी ठहराया गया हो, अधिकतम सजा जो दी जा सकती है वह 3 साल तक विशेष आवास में रखने की है। उपर्युक्त को ध्यान में रखते विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता के अनुसार, अपीलकर्ता तुरंत रिहा किये जाने योग्य है।
7. मध्य प्रदेश राज्य के विद्वान वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि अपीलकर्ता को सही आयु निर्धारित करने के लिए अस्थि परीक्षण के अधीन किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके अनुसार, विचारण न्यायालय के समक्ष जांच के दौरान दायर दस्तावेज 2015 की धारा 94 के तहत नहीं हैं। इसलिए, एकमात्र विकल्प बचा था कि मेडिकल बोर्ड द्वारा एक

ऑसिफिकेशन टेस्ट आयोजित किया जाए।राज्य की ओर से कोई अन्य प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं द्वारा दी गई प्रस्तुतियों पर विचार करने से पहले, विचारण न्यायालय द्वारा दिनांक 27.10.2022 को प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट पर विचार करना आवश्यक होगा।यदि उक्त रिपोर्ट को स्वीकार किया जाता है और मंजूरी दी जाती है, तो अपीलकर्ता को एक किशोर घोषित किया जाएगा जो 2015 के अधिनियम के अनुसार आवश्यक परिणाम दे सकता है। यहां यह नोट करना प्रासंगिक होगा कि ट्रायल कोर्ट द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर प्रतिवादी-राज्य द्वारा कोई आपत्ति दर्ज नहीं की गई है।प्रतिवादी राज्य की ओर से केवल अस्थिकरण परीक्षण कराने के लिए ही अभिवाक प्रस्तुत किया गया है।
9. हमने रिपोर्ट और विचारण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए गए तात्विक साक्ष्य का भी परिशीलन किया है जिसके अभिशीलन पश्चात विचारण न्यायालय द्वारा निष्कर्ष निकाला गया है।यह रिपोर्ट दस्तावेजी साक्ष्य के साथ-साथ वर्तमान प्रधान शिक्षिका (आईडब्ल्यू-01), सेवानिवृत्त प्रधानाध्यापक (आईडब्ल्यू-08), प्राथमिक संस्थान के पांच शिक्षकों (आईडब्ल्यू-02, आईडब्ल्यू-04, आईडब्ल्यू-07, आईडब्ल्यू-09 और आईडब्ल्यू-10) और अपीलकर्ता के अभिभावक (आईडब्ल्यू-06) के

मौखिक साक्ष्य पर भी आधारित है। संस्थान द्वारा जारी अंक-पत्रों के अलावा, संस्थान द्वारा जारी जन्म तिथि प्रमाण पत्र (आई-3) भी है। इस न्यायालय के पास, इसलिए, अपीलकर्ता की जन्म तिथि के संबंध में, विचारण न्यायालय द्वारा निकाले गए निष्कर्ष की सत्यता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं है। हम, इसलिए, विचारण न्यायालय की रिपोर्ट को स्वीकार करते हैं और मानते हैं कि अपीलकर्ता घटना की तारीख पर 15 साल, 4 महीने और 20 दिन की उम्र का था।

10. प्रतिवादी-राज्य के विद्वान वकील के अभिकथनों का परीक्षण करने के लिए, 2015 अधिनियम की धारा 94 जो प्रासंगिक है, को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

“94 आयु की उपधारणा और अवधारण:

- (1) जहां समिति या बोर्ड के समक्ष इस अधिनियम के किसी उपबंध के अधीन (साक्ष्य देने के प्रयोजन से भिन्न) लाए गए व्यक्ति की उपस्थिति के आधार पर यह स्पष्ट है कि उक्त व्यक्ति एक बालक है वहां समिति या बोर्ड ऐसे अवलोकन को अभिलिखित करेगा जिसमें बालक की आयु यथासंभव निकटतम बताई जाएगी और धारा 9, 14 या 36 के अधीन जांच आगे बढ़ाएगा, आयु की आगे पुष्टि की प्रतीक्षा किए बिना।

(2) यदि समिति या बोर्ड के सामने लाया गया व्यक्ति बच्चा है या नहीं, इस बारे में संदेह करने के लिए उचित आधार है, तो समिति या बोर्ड, जैसा भी मामला हो, आयु निर्धारण की प्रक्रिया को साक्ष्य इस प्रकार प्राप्त कर आगे बढ़ाएगा-

(i) स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र या संबंधित परीक्षा बोर्ड से मैट्रिक या समकक्ष प्रमाण पत्र, यदि उपलब्ध हो और उसकी अनुपस्थिति में

(ii) किसी निगम या नगरपालिका प्राधिकारी या पंचायत द्वारा दिया गया जन्म प्रमाणपत्र

(iii) और (i) और (ii) के अभाव की स्थिति में, आयु का अवधारण समिति या बोर्ड के आदेशों पर किए गए अस्थिकरण परीक्षण या किसी अन्य नवीनतम चिकित्सा आयु अवधारण परीक्षण द्वारा किया जाएगा, जो कि समिति या बोर्ड के आदेशानुसार संचालित किये गए हो :

परंतु समिति या बोर्ड के आदेश पर किया गया ऐसा आयु अवधारण परीक्षण ऐसे आदेश की तारीख से पंद्रह दिन के भीतर पूरा किया जाएगा।

(3) समिति या बोर्ड द्वारा अभिलिखित आयु इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए इस प्रकार उसके समक्ष लाए गए व्यक्ति की आयु मानी जाएगी।

11. उपरोक्त उल्लिखित प्रावधान और वर्तमान मामले के तथ्यों पर सावधानीपूर्वक विचार करने पर, राज्य के विद्वान अधिवक्ता के उपरोक्त तर्क, निम्नलिखित कारणों से अस्वीकार किये जाने योग्य है:

(क) प्रथमतः, विचारण न्यायालय के समक्ष जांच के दौरान, राज्य ने अपीलकर्ता की ओर से दाखिल दस्तावेजों और अपीलकर्ता की ओर से पेश किए गए साक्ष्य के संबंध में कोई आपत्ति नहीं की एवं जांच में जिन गवाहों से पूछताछ की गई थी, उनकी प्रतिपरीक्षा भी राज्य ने नहीं की। एक बार विस्तृत जांच के बाद विचारण न्यायालय द्वारा निर्णायक निष्कर्ष दर्ज किए जाने के पश्चात् अब राज्य को इस तरह की आपत्ति उठाने की अनुमति देना अनुचित व अनपेक्षित होगा। राज्य के पास जांच में विचारण न्यायालय के समक्ष इस तरह का अभिवाक उठाने का पूरा अवसर था और फिर विचारण न्यायालय को यह निर्णय लेना था कि क्या कोई अस्थिकरण परीक्षण आवश्यक था या नहीं।

(ख) दूसरा, अस्थिकरण परीक्षण केवल आयु का व्यापक मूल्यांकन देगा। यह सटीक उम्र नहीं बता सकता। इसमें प्लस या माइनस 1 से 2 साल का मार्जिन भी होता है। यदि हम उक्त परीक्षण की अनुमति भी देते हैं, तो यह हमें कहीं नहीं ले जाता है। इसका जांच के बाद विचारण न्यायालय द्वारा किए गए मूल्यांकन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

(ग) तीसरा, आयु के निर्धारण के लिए पहली वरीयता स्कूल द्वारा जारी जन्म प्रमाण पत्र या मैट्रिक प्रमाण पत्र है। यद्यपि यह प्रस्तुत किया गया है कि स्कूल का कोई जन्म प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया था, अपीलकर्ता के विद्वान अधिवक्ता ने रिपोर्ट के साथ संलग्न दस्तावेजों से इंगित किया है कि अंक पत्रों और स्कूल छोड़ने के प्रमाणपत्र के अलावा, जन्म प्रमाणपत्र भी दाखिल किया गया था जो कि रिपोर्ट का संलग्नक 1-3 है। प्रथम श्रेणी के प्रपत्र उपलब्ध न होनी की स्थिति में ही निगम द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र मान्य होगा।

(घ) अंत में, यदि पहले और दूसरे कॉलम के अन्तर्गत दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं, तो ही मेडिकल बोर्ड को संदर्भित किये जाने एवं अस्थिकरण परीक्षण किये जाने की स्थिति उत्पन्न होती है।

12. वर्तमान मामले में, स्कूल से जन्म प्रमाण पत्र उपलब्ध होने और वह भी एक सरकारी प्राथमिक स्कूल होने के कारण, हमें इसकी शुद्धता पर संदेह करने का कोई कारण नहीं मिलता है और इससे भी अधिक जब यह विचारण न्यायालय के समक्ष जांच में विधिवत साबित हो गया है। इस प्रकार, राज्य के विद्वान अधिवक्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां अस्वीकार किये जाने योग्य हैं।

13. अगला प्रश्न यह है कि अपीलकर्ता को इस तथ्य के चलते क्या राहत दी जा सकती है कि अधिनियम 2015 के अन्तर्गत उसे एक बच्चा माना गया है और वह भी 16 वर्ष से कम आयु का। इस प्रसंग में अधिनियम २०१५ की धारा ९ सुसंगत होगी। इसे यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"9. किसी मजिस्ट्रेट द्वारा अनुसरण की जाने वाली प्रक्रिया जिसे इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिकृत नहीं किया गया है-

(1) जब एक मजिस्ट्रेट, जिसे इस अधिनियम के तहत बोर्ड की शक्तियों का प्रयोग करने का अधिकार नहीं है, की यह राय है कि 13 कथित तौर पर अपराध करने वाला और उसके सामने लाया गया व्यक्ति एक बच्चा है, तो वह बिना किसी देरी के, इस तरह की राय दर्ज करेगा और बच्चे को तुरंत ऐसी कार्यवाही के रिकॉर्ड के साथ क्षेत्राधिकार रखने वाले बोर्ड को अग्रेषित करेगा।

(2) यदि कोई व्यक्ति, जिसका अपराध किया जाना अभिकथित है जो बोर्ड से भिन्न किसी न्यायालय के समक्ष, यह दावा करता है कि वह व्यक्ति एक बालक है या अपराध किए जाने की तारीख को एक बालक था, या यदि न्यायालय की स्वयं यह राय है कि वह व्यक्ति अपराध किए जाने की तारीख को एक बालक था, तो उक्त न्यायालय ऐसे व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए जांच करेगा, ऐसा साक्ष्य (किंतु शपथपत्र

नहीं) लेगा और मामले पर निष्कर्ष अभिलिखित करेगा, जिसमें व्यक्ति की आयु यथासंभव निकटतम बतायी जाएगी:

परन्तु ऐसा दावा किसी न्यायालय के समक्ष किया जा सकेगा और मामले के अंतिम निपटान के पश्चात् भी इसे किसी भी स्तर पर मान्यता दी जाएगी और ऐसे दावे का अवधारण इस अधिनियम के उपबंधों और इसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार किया जाएगा चाहे वह व्यक्ति इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पूर्व बालक न रह गया हो।

3. यदि न्यायालय यह पाता है कि किसी व्यक्ति ने अपराध किया है और ऐसे अपराध के किए जाने की तारीख को वह बालक था तो वह बालक को समुचित आदेश पारित करने के लिए बोर्ड को अग्रेषित करेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंडादेश, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

4. यदि इस धारा के तहत किसी व्यक्ति को सुरक्षात्मक हिरासत में रखा जाना आवश्यक है, जबकि व्यक्ति के बालक होने के दावे की जाँच की जा रही

14. उपर्युक्त धारा का परिशीलन सबसे पहले अपराध करने वाले अभिकथित व्यक्ति को यह दावा करने का अधिकार देता है कि वह अपराध किए जाने की तारीख को बालक है और यदि ऐसा दावा किया जाता है तो

संबंधित न्यायालय जांच करेगा और ऐसे व्यक्ति की आयु अवधारित करने के लिए शपथ पत्र के अतिरिक्त ऐसा साक्ष्य लेगा जो आवश्यक हो। है, तो ऐसे व्यक्ति को बीच की अवधि में सुरक्षा के स्थान पर रखा जा सकता है। "उपधारा (2) के परंतुक में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है और मामले के अंतिम रूप से विनिश्चित किए जाने के बाद भी किसी भी स्तर पर इसे मान्यता दी जा सकती है। उपधारा (2) के परंतुक में आगे यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसा दावा किसी भी न्यायालय के समक्ष किया जा सकता है और मामले के अंतिम रूप से विनिश्चित किए जाने के बाद भी किसी भी स्तर पर इसे मान्यता दी जा सकती है। उपरोक्त सांविधिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और अभिलिखित किये गए निष्कर्षों को ध्यान में रखते हुए, अपीलकर्ता को जहाँ अपराध किए जाने की तारीख पर एक बालक माना गया हो, अधिरोपित दंड को अप्रभावी बनाया जाना चाहिए।

15. अपीलकर्ता को दी जाने वाली राहत की जांच एक अलग परिप्रेक्ष्य द्वारा भी की जा सकती है, अर्थात्, क्या वह पहले से ही अधिकतम दंड भुगत चुका है जो किसी जघन्य अपराध को करने के लिए कानून का उल्लंघन करने वाले बालक के खिलाफ दी जा सकती है और जो 16 वर्ष से कम आयु का है। 2015 अधिनियम की धारा 18 इस संबंध में सुसंगत होगी और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"18. कानून का उल्लंघन करने वाले बालक हेतु आदेश-

(1) जहां बोर्ड का जांच करने पर यह समाधान हो जाता है कि बालक ने, आयु को विचार में लाए बिना कोई छोटा अपराध या कोई घोर अपराध किया है; या सोलह वर्ष से कम आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है [या सोलह वर्ष से अधिक आयु के बालक ने कोई जघन्य अपराध किया है और बोर्ड ने धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् मामले का निपटारा कर दिया है। तो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी और अपराध की प्रकृति, पर्यवेक्षण या मध्यक्षेप की विशिष्ट आवश्यकता ऐसी परिस्थितियों, जो सामाजिक अन्वेषण रिपोर्ट में बताई गई हैं, और बालक के पूर्व आचरण के आधार पर बोर्ड यदि ऐसा करना ठीक समझता है तो वह,-

- (क) बालक को, समुचित जांच करने के पश्चात् और ऐसे बालक, तथा उनके माता-पिता या संरक्षक को परामर्श देने के पश्चात् उपदेश या भर्त्सना के पश्चात् मा जाने के लिए अनुज्ञात कर सकेगा;
- (ख) बालक को सामूहिक परामर्श और ऐसे ही क्रियाकलापों में भाग लेने का निदेश दे सकेगा;
- (ग) बालक को किसी संगठन या संस्थान अथवा बोर्ड द्वारा पहचान किए गए विनिर्दिष्ट व्यक्ति, व्यक्तियों या व्यक्ति समूह के पर्यवेक्षणाधीन सामुदायिक सेवा करने का आदेश दे सकेगा;
- (घ) बालक या बालक के माता-पिता या संरक्षक को जुर्माने का संदाय करने का आदेश दे सकेगा :

परंतु यदि बालक कार्यरत है तो वह यह सुनिश्चित कर सकेगा कि तत्समय प्रवृत्त किसी श्रम विधि के उपबंधों का उल्लंघन न हुआ हो;

(ड) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति की देखरेख में रखने का निदेश, ऐसे माता-पिता, संरक्षक या योग्य व्यक्ति द्वारा बालक के सदाचरण और उसकी भलाई के लिए बोर्ड की अपेक्षानुसार प्रतिभू सहित या रहित तीन वर्ष से अधिक की कालावधि के लिए बंधपत्र निष्पादित किए जाने पर, दे सकेगा;

(च) बालक को सदाचरण की परिवीक्षा पर छोड़ने और बालक के सदाचरण और भलाई को सुनिश्चित करने के लिए किसी सुविधा उपयुक्त तंत्र की देखरेख और पर्यवेक्षण में रखने का निदेश तीन वर्ष से अनधिक की कालावधि के लिए दे सकेगा;

(छ) बालक को तीन वर्ष से अनधिक की ऐसी अवधि के लिए, जो वह ठीक समझे, सुधारात्मक सेवाएं, जिनके अंतर्गत शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श देने, आचरण उपांतरण चिकित्सा के लिए और विशेष गृह में ठहरने की कालावधि के दौरान मनश्चिकित्सीय समर्थन देना भी है, विशेष गृह में भेजने का निदेश दे सकेगा :

परंतु यदि बालक का आचरण और व्यवहार ऐसा हो गया है जो बालक के हित में या विशेष गृह में रहने वाले अन्य बालकों के हित में नहीं होगा तो बोर्ड, ऐसे बालक को सुरक्षित स्थान पर भेज सकेगा ।

(2) यदि उपधारा (1) के खंड (क) से खंड (छ) के अधीन कोई आदेश पारित किया जाता है तो बोर्ड

(i) विद्यालय में हाजिर होने;

(ii) किसी व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र में हाजिर होने;

(iii) किसी चिकित्सा केंद्र में हाजिर होने;

(iv) किसी विनिर्दिष्ट स्थान पर बारंबार जाने या हाजिर होने से बालक को प्रतिषिद्ध करने; या का

(v). व्यसनमुक्ति कार्यक्रम में भाग लेने, अतिरिक्त आदेश पारित कर सकेगा ।

(3) जहां बोर्ड, धारा 15 के अधीन प्रारंभिक निर्धारण करने के पश्चात् यह आदेश पारित करता है कि उक्त बालक का, वयस्क के रूप में और विचारण करने की आवश्यकता है वहां बोर्ड मामले के विचारण को ऐसे अपराधों के विचारण की अधिकारिता वाले बालक न्यायालय को अंतरित करने का आदेश दे सकेगा ।

16. 2015 अधिनियम की उपरोक्त धारा 18 के अवलोकन पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि जेजेबी जिसने बालक को एक विधि का उल्लंघन करने वाला बालक पाया हो , जिसने एक छोटा या गंभीर अपराध किया है और जहां जघन्य अपराध किया गया है, बालक 16 वर्ष से कम हो, उप-धारा (1) और उप-धारा (2) के खंड (ए) से (जी) के तहत विभिन्न आदेश पारित कर सकता है। हालांकि, शुद्ध परिणाम यह है कि जो भी सजा प्रदान की जानी

है, वह तीन साल की अवधि से अधिक नहीं हो सकती है और जेजेबी को सुधारात्मक सेवाओं सहित शिक्षा, कौशल विकास, परामर्श और मनोरोग सहायता प्रदान करने के लिए बच्चे को प्रदान की जा सकने वाली सर्वोत्तम सुविधाओं को सुनिश्चित करने का पूरा ध्यान रखना होगा। ,

17. वर्तमान मामले में, अपीलकर्ता को 16 वर्ष से कम माना जाता है, और इसलिए, अधिकतम दंड जो दिया जा सकता है वह 3 वर्ष तक है। अपीलकर्ता पहले ही 5 साल से अधिक का समय गुजार चुका है। तीन वर्ष से अधिक का उनका कारावास अवैध होगा और इसलिए उन्हें इस आधार पर भी रिहा किया जा सकता है।

18. मामले के तथ्यों और ऊपर अभिलिखित निष्कर्षों पर विचार कर अन्तर्गत के पश्चात्, इस मुद्दे पर निर्णयज विधि पर संक्षेप में विचार करना भी उपयुक्त होगा कि क्या 2015 के अधिनियम के उपबंधों के अधीन दोष सिद्धि के पश्चात्, अपील के प्रक्रम पर अभियुक्त को किशोर/बालक अभिनिर्धारित किया जाता है तब विचारण न्यायालय और अपीलीय न्यायालयों द्वारा अभिलिखित विचारण, दोषसिद्धि और दंडादेश की स्थिति क्या होगी। क्या मुकदमा स्वयं नियमित सत्र न्यायालय द्वारा अधिकार क्षेत्र की कमी के कारण दूषित हो जाएगा और केवल जेजेबी ही अभियोजन पक्ष द्वारा दिए गए प्रमाण के आधार पर किये गए अपराध की जांच कर सकता है। यदि जेजेबी द्वारा जांच नहीं की गई है, तो क्या पूरी

कार्यवाही को रद्द करने की आवश्यकता है या केवल सजा के पहलू पर 2015 के अधिनियम के अनुसार विचार करने की आवश्यकता होगी।

19. हम यहां प्रारंभ में यह नोट कर सकते हैं कि वर्तमान में अपीलकर्ता द्वारा दोषसिद्धि को चुनौती नहीं दी है बल्कि केवल किशोरावस्था का दावा कर रहा है और परिणामस्वरूप 2015 के अधिनियम के अधीन उपबंधित दंडादेश के लाभ का दावा कर रहा है, यदि वह किशोरावस्था के प्रारंभिक मुद्दे पर विफल रहता है तो दोषसिद्धि और दंडादेश पर अभिवचन करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।

20. उपर्युक्त मुद्दे पर अनेक निर्णय हैं। कुछ ने दोषसिद्धि, सजा को रद्द कर दिया है और कार्यवाही को समाप्त कर दिया है, अन्य ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा है, लेकिन किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के तहत पहले से ही अधिकतम अनुज्ञेय से अधिक भुगत ली गयी सजा के आधार पर अभियुक्तों की रिहाई के लिए निर्देशित किया है और तीसरा, जहां दोषसिद्धि को बनाये रखने के बाद इस अदालत ने दण्ड पर उचित आदेश पारित करने के लिए मामले को जेजेबी को भेज दिया है। वर्तमान मामला 2015 अधिनियम के अन्तर्गत आता है क्योंकि अपराध स्वयं वर्ष 2017 का है।

21. **जितेंद्र सिंह उपनाम बब्बू सिंह और एक अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में, इस न्यायालय की युगल पीठ ने दोषसिद्धि की पुष्टि की, लेकिन चूंकि इसमें अपीलकर्ता को केवल जुर्माना लगाया जा सकता था, इसलिए 100/- रुपये का मौजूदा जुर्माना बिल्कुल अपर्याप्त लगाया गया और तदनुसार, अपीलकर्ता पर लगाए जाने वाले जुर्माने की उचित मात्रा और पीड़ित के परिवार को दिए जाने वाले मुआवज़े का निर्धारण करने के लिए मामला जेजेबी को भेज दिया गया था।

22. निर्णय के प्रथम लेखक **न्यायामूर्ति मदन बी. लोकुर**, ने इस इस मुद्दे पर विचार किया कि क्या दोषसिद्धि इस न्यायालय द्वारा अविचल रखी जा सकती है जिस में 2000 के अधिनियम के अनुसार कार्रवाई की जानी थी। लगभग सभी पूर्व निर्णयों को रिपोर्ट के पैरा 24, 24.1 से 24.7, 25, 25.1 से 25.2, 26, 26.1 से 26.2 और 27 में उन सभी चार श्रेणियों के मामलों के संबंध में संदर्भित किया गया है जिनमें इस न्यायालय द्वारा अलग-अलग विचार व्यक्त किए गए हैं। पहली श्रेणी में दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया लेकिन सजा को रद्द कर दिया गया। दूसरी श्रेणी वह थी जहां दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था लेकिन सजा को पहले से भुगती गयी अवधि में उपान्तरित कर दिया गया था। तीसरी श्रेणी वह थी जहां दोषसिद्धि और दंड दोनों को रद्द कर दिया गया था और चौथी श्रेणी वह थी जहां दोषसिद्धि को बरकरार रखा गया था और मामले को उपयुक्त दंड देने के लिए जेजेबी को भेजा गया था। रिपोर्ट के पैराग्राफ 28 में न्यायमूर्ति लोकुर

ने चार श्रेणियों का सारांश दिया है। आगे पैराग्राफ 29 में 2000 अधिनियम की धारा 20 का उल्लेख किया गया है और अंततः पैराग्राफ 30 में यह निष्कर्ष निकाला गया कि मामले मामले को गुणावगुण के आधार पर जांच करने की आवश्यकता है और यदि किशोर को अपराधी पाया जाता है , तो वह दण्डित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता, परन्तु २००० अधिनियम के प्रावधानों को ध्यान में रखकर, दण्डादेश का प्रश्न जे जे बी पर छोड़ दिया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति लोकर की रिपोर्ट के पैराग्राफ 28,29 और 30 को पुनः प्रस्तुत करना उचित होगा, जो इस प्रकार है:

“28. उपर्युक्त चर्चा का सारतत्व यह है कि मामलों के एक समूह में इस न्यायालय ने किशोर को उसके द्वारा किए गए कथित अपराध का दोषी पाया है, परन्तु उसे वस्तुतः बिना दंड के छोड़ा गया क्योंकि न्यायालय द्वारा दण्डादेश खारिज कर दिया गया था। मामलों के दूसरे समूह में, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार कर कहा कि निरोध में बितायी गयी अवधि के द्वारा किशोर को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है । तीसरे समूह के मामलों में, इस न्यायालय ने पूरे मामले को किशोर की बेगुनाही या अपराध और किशोर दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजा दोनों पर विचार करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया है। चौथे समूह के मामलों में , इस न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर मामले में जांच की और किशोर को

अपराध का अपराधी पाए जाने के बाद, दंड दिए जाने हेतु मामले को क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्यायालय को वापस भेजा है।

29. हमारी राय में, किशोर न्यायालय (बालकों की देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 में ग्रहणयोग्य प्रक्रम अभिकथित है। यह इस प्रकार है:

"20. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध-इस अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, किसी क्षेत्र के न्यायालय में, उस तारीख को जबकि यह अधिनियम उस क्षेत्र में प्रवृत्त होता है, लंबित किशोर विषयक सब कार्यवाहियां उस न्यायालय में इस प्रकार चालू रखी जाएंगी, मानो यह अधिनियम पारित नहीं किया गया है और यदि न्यायालय का यह निष्कर्ष है कि किशोर ने अपराध किया है तो वह उस निष्कर्ष को अभिलिखित करेगा और उस किशोर के बारे में कोई दंडादेश करने के बजाय उस किशोर को बोर्ड को भेज देगा, जो उस किशोर के बारे में आदेश इस अधिनियम के उपबंधों के अनुसार ऐसे करेगा मानो इस अधिनियम के अधीन जांच पर उसका समाधान हो गया है कि किशोर ने वह अपराध किया है :

[परंतु बोर्ड किसी ऐसे उपयुक्त और विशेष कारण से जो आदेश में वर्णित किया जाए, मामले का पुनर्विलोकन कर सकेगा और ऐसे किशोर के हित में उपयुक्त आदेश पारित कर सकेगा ।

स्पष्टीकरण-किसी न्यायालय में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोर से संबंधित सभी लंबित मामलों में जिनके अंतर्गत विचारण, पुनरीक्षण, अपील या कोई अन्य दंडिक कार्यवाहियां भी हैं, ऐसे किशोर की किशोरावस्था का अवधारण धारा 2 के खंड (ठ) के निबन्धनानुसार किया जाएगा भले ही किशोर इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को या उससे पहले किशोर न रहा हो और इस अधिनियम के उपबंध ऐसे लागू होंगे मानो उक्त उपबंध सभी प्रयोजनों के लिए और सभी तात्त्विक समयों पर प्रवर्तन में थे जब ऐसा अभिकथित अपराध किया गया था ।।”

30. यह स्पष्ट है कि किशोर के मामले की जांच गुण-दोष के आधार पर की जानी है। यदि यह पाया जाता है कि किशोर कथित अपराध का दोषी है तो उसे दंडित किए बिना नहीं छोड़ा जा सकता। हालांकि, कानून के अनुसार, उसे दी जाने वाली सजा किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अन्तर्गत गठित किशोर न्याय बोर्ड पर छोड़ दी जानी चाहिए। यह किशोर न्याय (बच्चों की देखभाल और संरक्षण) अधिनियम, 2000 की धारा 20 द्वारा स्पष्ट रूप से अपेक्षित है। दूसरे शब्दों

में अश्विनी कुमार सक्सेना (2012) 9 एससीसी 750 का अनुसरण किया जाना चाहिए।

23. न्यायमूर्ति टी.एस. ठाकुर ने न्यायमूर्ति लोकुर द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से सहमति जताते हुए, अपने पूरक राय में भी मामले के इस पहलू पर विचार किया और रिपोर्ट के पैरा 82 में यह विचार था कि जहां तक सजा का संबंध है, इस न्यायालय द्वारा इसकी जांच की जा सकती है। हालांकि, सजा के हिस्से पर, 2000 अधिनियम के तहत स्वीकार्य लाभ बढ़ाया जाना चाहिए।

"82. उपर्युक्त को सावधानीपूर्वक पढ़ने से यह पता चलता है कि यद्यपि कोई व्यक्ति किसी भी स्तर पर और किसी भी न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा कर सकता है, ऐसे न्यायालय द्वारा अपराध किए जाने की तारीख को व्यक्ति को किशोर पाया जाने पर, उचित आदेश पारित करने के लिए किशोर को बोर्ड को भेजना होगा और यदि कोई दंड पारित किया जाता है तो उसे प्रभावी नहीं माना जाएगा। यह सुझाव देने वाला कोई प्रावधान नहीं है कि जिस न्यायालय के समक्ष किशोर होने का दावा किया गया है, वह दोषसिद्धि को इस आधार पर अपास्त करे कि अपराध किए जाने की तिथि को वह किशोर था, और इसलिए सामान्य फौजदारी न्यायालय द्वारा विचारणीय नहीं है।" एक बात की अभिव्यक्ति दुसरे का अपवर्जन है " के सिद्धांत को लागू करते हुए, यह अभिनिर्धारित करना तर्कसंगत होगा कि यह मानना उचित होगा कि जहां तक कानून की मंशा

बोर्ड को संदर्भित करने की है, निहितार्थ रूप से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उद्घोषित दोषसिद्धि को न्यायालय द्वारा अपास्त करने के किसी वैधानिक आशय को बारित करता है। ऐसा प्रतीत होता है कि संसद किशोर को दी गई कारावास की सजा को निरस्त करने और विशेष रूप से कहे बिना या निहितार्थ संबंधित न्यायालय से दोषसिद्धि को बदलने या निरस्त करने की अपेक्षा करते हुए बोर्ड को निर्देश करने में संतुष्ट थी। शायद यही कारण है कि इस न्यायालय ने अनेक फैसलों में संबंधित न्यायालय में दर्ज दोषसिद्धि में हस्तक्षेप किए बिना किशोर को दिए गए दण्ड को रद्द किया है और इस तरह अधिनियम की धारा 7-ए (2) के शासनादेश का पालन किया है।”

24. **महेश बनाम राजस्थान राज्य और अन्य 6** के मामले में इस न्यायालय की युगल पीठ द्वारा भी समान मत व्यक्त किया गया था, जिसमें इस न्यायालय ने दोषसिद्धि की पुष्टि की थी। हालांकि, सजा को भुगती गयी सजा के अनुरूप रूपांतरित कर दिया गया था। उपरोक्त निर्णय जितेंद्र (ऊपर) के मामले में निर्धारित कानून पर निर्भर करता है। इस विषय को विवाद बिंदु बनाने के पश्चात् कि क्या विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि की वैधता/शुद्धता को बनाए रखा जा सकता है, इस न्यायालय ने निर्णय के पैरा ४, ५ और ६ में यथोचित विचार किया। फिर पीठ ने दोषसिद्धि के गुणावगुण पर विचार किया और रिपोर्ट के

पैराग्राफ संख्या 7 में इसे बरकरार रखा। रिपोर्ट के पैराग्राफ संख्या 4 से 7 नीचे पुनः प्रस्तुत किए गए हैं:

“4. उपर्युक्त तथ्यों में, हमारे समक्ष वर्तमान अपीलों में अवधारण के लिए दो प्रश्न उठते हैं। पहला, विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और हाईकोर्ट द्वारा पुष्टि की गई दोषसिद्धि की वैधता/शुद्धता के संबंध में है और दूसरा, यदि दोषसिद्धि को बनाए रखा जाना है तो दंड का उचित उपाय क्या होना चाहिए और क्या इस न्यायालय या मामले द्वारा इसे 2000 अधिनियम की धारा 20 के प्रावधानों के अनुसार किशोर न्यायाधीश को प्रतिप्रेषित किया जाना चाहिए।

5. इस संबंध में विधि की स्थिति कुछ हद तक अस्थिर है जैसा कि इस न्यायालय द्वारा जितेंद्र सिंह उपनाम बब्बू सिंह और एक अन्य विरुद्ध उत्तर प्रदेश राज्य में नोटिस किया गया है और निपटाया गया है, जिसमें पैराग्राफ 24 से 27 तक चार श्रेणियों के मामलों को रखा गया है जहां इस न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से अलग-अलग दृष्टिकोण अपनाया गया था। शुद्ध परिणाम उपर्युक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 28 में निष्कर्षित किया गया है, जिसमें उक्त रिपोर्ट के पूर्वगामी पैराग्राफ्स में किए गए वर्गीकरण के विवरण समझा दिए गए हैं। इसलिए, उक्त रिपोर्ट के पैराग्राफ 28 के लिए

एक विशिष्ट दृष्टिकोण की आवश्यकता होगी और इसे नीचे पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"28.उपर्युक्त चर्चा का सारतत्त्व यह है कि मामलों के एक समूह में इस न्यायालय ने किशोर को उसके द्वारा किए गए कथित अपराध का दोषी पाया है, परन्तु उसे वस्तुतः बिना दंड के छोड़ा गया क्योंकि न्यायालय द्वारा दण्डादेश खारिज कर दिया गया था।" मामलों के दूसरे समूह में, इस न्यायालय ने मामले के तथ्यों पर विचार कर कहा कि निरोध में बितायी गयी अवधि के द्वारा किशोर को उसके द्वारा किए गए अपराध के लिए पर्याप्त रूप से दंडित किया गया है। तीसरे समूह के मामलों में, इस न्यायालय ने पूरे मामले को किशोर की बेगुनाही या अपराध और किशोर दोषी पाए जाने पर दी जाने वाली सजा दोनों पर विचार करने के लिए किशोर न्याय बोर्ड को भेज दिया है। चौथे समूह के मामलों में, इस न्यायालय ने गुणावगुण के आधार पर मामले में जांच की और किशोर को अपराध का अपराधी पाए जाने के बाद, दंड दिए जाने हेतु मामले को क्षेत्राधिकार वाले किशोर न्यायालय को वापस भेजा है।

6. लगभग दो दशक पहले हुई घटना के संबंध में दोषसिद्धि की वैधता, हमारे सुविचारित विचार से, इन अपीलों में विनिश्चित की जानी चाहिए और दिए गए दंड/दंडादेश सहित पूरी कार्यवाही में केवल इस आधार पर हस्तक्षेप नहीं किया जाना चाहिए कि अभियुक्त अपीलकर्ता कथित

अपराध किए जाने की तारीख को किशोर थे। न्यायिक दृष्टिकोण हमेशा यथार्थवादी होना चाहिए और जमीनी वास्तविकताओं से कुछ संबंध होना चाहिए। इसलिए, हम उन संभावित दृष्टिकोणों में से एक को अपनाते हैं जो इस न्यायालय द्वारा पूर्व में उल्लिखित चार श्रेणियों के मामलों में आईपीसी के प्रावधानों के तहत आरोपी अपीलकर्ताओं की दोषसिद्धि की शुद्धता की जांच करने के लिए अपनाया गया है।

7. इस संबंध में, अभिलेख पर उपलब्ध सामग्री का अवलोकन करने के बाद, हमें कोई भी आधार उपलब्ध नहीं है जिसके आधार पर विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित और उच्च न्यायालय द्वारा पुष्टित दृष्टिकोण से भिन्न कोई मत प्रकट किया जा सके। तदनुसार धारा 323, 324, 325, 427, 455 सहपठित धारा 149 भा.दं.सं. के अन्तर्गत आरोपी अपीलार्थियों की दोषसिद्धि की पुष्टि जाएगी।”

25. **सत्यदेव उपनाम भूरे बनाम उत्तर प्रदेश राज्य** के मामले में जितेंद्र सिंह (उपरोक्त) में निर्धारित अनुपात और कानूनी स्थिति का पालन करते हुए, इस न्यायालय ने दोषसिद्धि को बरकरार रखा और अपीलकर्ता को दिए गए आजीवन कारावास के दण्ड को रद्द कर, यह निर्देशित गया कि जेल अधिकारी सात दिनों के भीतर जेजेबी के समक्ष अपीलकर्ता को पेश करेंगे, और फिर,

जेजेबी उसमें अपीलकर्ता के संबंध में हिरासत और अभिरक्षा के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

26. हम **राजू बनाम हरियाणा राज्य** में दिए गए इस न्यायालय के निर्णय का उल्लेख करते हैं , जिसमें न्यायमूर्ति मोहन एम. शांतनागौदर ने अपनी ओर से, न्यायमूर्ति एन. वी. रमण (जो वह उस समय थे) और न्यायमूर्ति इंदिरा बनर्जी ने अपीलकर्ता की दोषसिद्धि और दण्ड को रद्द कर दिया और क्योंकि उसमें अपीलकर्ता पहले से ही लगभग छह साल का कारावास काट चुका था, लेकिन जमानत पर रिहा कर दिया गया था, जमानत उन्मोचित कर दिए गए थे और अपीलकर्ता के खिलाफ सभी कार्यवाहियों को समाप्त घोषित कर दिया गया था।

27. उपर्युक्त मामले में, अपीलकर्ता ने विचारण न्यायालय के समक्ष किशोर होने का अभिवाक नहीं किया था, तथापि, ऐसा अभिवाक उच्च न्यायालय के समक्ष उठाया गया था किंतु उसे नामंजूर कर दिया गया था। हालांकि, इस न्यायालय ने इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) द्वारा एक जांच कराई, जिसने उसे 18 वर्ष से कम आयु का पाया। इस मामले में निर्णय मुख्य रूप से इस बात पर अवलम्बित है कि क्या इस न्यायालय के रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट को उच्च न्यायालय के निष्कर्ष से बढ़कर स्वीकार किया जा सकता है जो भिन्न मत का था । निर्णय इस मुद्दे के निराकरण हेतु अग्रसर होता है और अंत में इस निष्कर्ष

पर आता है कि,यह किया जा सकता है बशर्ते यह न्यायालय स्वयं रजिस्ट्रार (न्यायिक) की रिपोर्ट की यथार्थता का परीक्षण करे। यह केवल अंतिम पैराग्राफ संख्या 27 में है, जबकि अपील स्वीकार करते हुए उसने दोषसिद्धि, दंड को रद्द करने की राहत प्रदान की और आगे पूरी कार्यवाही को समाप्त कर दिया । इस मुद्दे पर कोई पूर्व चर्चा नहीं की गई है कि क्या इस तकनीकी आधार पर दोषसिद्धि को अपास्त करने की आवश्यकता थी या नहीं।दोषसिद्धि के गुणावगुणों पर विचार नहीं किया गया था ।इस मुद्दे पर उक्त मामले में कोई अनुपात निर्धारित नहीं किया गया है।केवल राहत देते समय दोषसिद्धि को भी रद्द कर दिया गया है।

28. **राजू** (पूर्वोक्त) के मामले में उपरोक्त निर्णय के अनुसरण में , इस न्यायालय की युगलपीठ ने **अशोक कुमार मेहरा और अन्य बनाम पंजाब राज्य और अन्य** के मामले में अपीलकर्ता संख्या 2 की दोषसिद्धि और दण्ड के फैसले को रद्द कर दिया, जिसने किशोर होने का दावा किया था।उक्त निर्णय का पैरा सं. 14, जो राहत प्रदान करता है, यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

"उपर्युक्त चर्चा को ध्यान में रखते हुए, हमारी यह सुविचारित राय है कि चूँकि अपीलकर्ता 2 अपराध के किए जाने की तारीख पर किशोर था और जबकि वह आज दिनांक तक पहले से ही आंशिक रूप से एक विचाराधीन कैदी और आंशिक रूप से एक दोषी के रूप में पर्याप्त जेल की सजा काट चुका है, फिर भी अपीलकर्ता २ द्वारा दायर अपील को,मामले के गुण-दोष में जाए बिना और

इस संबंध में कोई अन्य पारिणामिक आदेश पारित किए बिना स्वीकार किया जाना चाहिए ।"

29. यह उल्लेख करना उचित होगा कि इस निर्णय में भी इस मुद्दे के संबंध में कोई चर्चा नहीं की गई है कि क्या दोषसिद्धि को अपास्त किया जाना चाहिए।

इस निर्णय में ऐसा कोई अनुपात भी निर्धारित नहीं किया गया है कि यदि एक किशोर के संबंध में एक सत्र न्यायालय द्वारा, जहाँ आरोपी द्वारा नाबालिग होने का दावा नहीं किया गया है, मुकदमा चलाया गया है, तो दोषसिद्धि को कानून में दूषित होने के कारण रद्द किया जा सकता है, यदि बाद में यह माना जाता है कि आरोपी किशोर था।

30. उपर्युक्त निर्णय किशोर न्याय अधिनियम, 1986 या 2000 के अन्तर्गत आने वाले अपराध से संबंधित हैं। अब हम 2015 के अधिनियम के तहत प्रावधानों पर संक्षेप में चर्चा करने के लिए आगे बढ़ते हैं। 2015 के अधिनियम की धारा 9 को इस फैसले में पहले ही पुनः प्रस्तुत किया गया है । 2015 के अधिनियम की धारा 9 की उपधारा (3) के अनुसार, वह न्यायालय, जो यह पाता है कि अपराध करने वाला व्यक्ति इस तरह का अपराध करने की तारीख पर एक बालक था, उस बालक को उचित आदेश पारित करने के लिए जेजेबी के पास भेजेगा और न्यायालय द्वारा पारित दंड, यदि कोई हो, का कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से या यहां तक कि विवक्षित रूप से भी यह उपबंध नहीं करता है कि किसी न्यायालय द्वारा किसी ऐसे व्यक्ति के संबंध में अभिलिखित

दोषसिद्धि, जो मामले के निपटान के पश्चात् किशोर या बच्चा पाया गया है, भी अपना प्रभाव खो देगी, बल्कि यह केवल दंडादेश है, यदि न्यायालय द्वारा पारित हो, जिसका कोई प्रभाव नहीं समझा जाएगा।

31. एक और कारण है कि क्यों सेशन न्यायालय द्वारा किए गए विचारण और अभिलिखित दोषसिद्धि को विधि में दूषित नहीं माना जाएगा, यद्यपि पश्चात्कर्ती प्रक्रम में, विचारण किए गए व्यक्ति को बालक अभिनिर्धारित किया गया है।

32. विधायिका का आशय ऐसे व्यक्ति को लाभ देना था जिसे अपराध की तारीख को केवल उसके दंडादेश भाग के संबंध में बालक घोषित किया गया है। यदि दोषसिद्धि को भी अप्रभावी बनाया जाना था तो या तो नियमित सेशन न्यायालय की अधिकार क्षेत्र को न केवल 2015 अधिनियम की धारा 9 के अन्तर्गत बल्कि 2015 अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत भी पूरी तरह से अपवर्जित कर दिया गया होता। इसके बजाय, 2015 अधिनियम की धारा 25 के अन्तर्गत, यह स्पष्ट रूप से प्रावधान किया गया है कि 2015 अधिनियम के लागू होने की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित कोई भी कार्यवाही उस बोर्ड या न्यायालय में जारी रखी जाएगी, मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया था। धारा 25 को यहां पुनः प्रस्तुत किया गया है:

25. लंबित मामलों के बारे में विशेष उपबंध—

इस अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी विधि का उल्लंघन करने वाला अभिकथित या विधि का उल्लंघन करते हुए पाए गए किसी बालक के बारे में इस अधिनियम के प्रारंभ की तारीख को किसी बोर्ड या न्यायालय के समक्ष लंबित सभी कार्यवाहियां उस बोर्ड या न्यायालय में वैसे ही जारी रहेंगी मानो यह अधिनियम अधिनियमित नहीं किया गया है।

33. 2015 अधिनियम की धारा 9 में अभिकथित कानूनी प्रावधानों और 2000 अधिनियम की धारा 7(ए), जो 2015 कार्य की धारा 9 के सदृश है, को ध्यान में रखकर हमारा यह मत है कि दोषसिद्धि के गुणावगुण का परीक्षण किया जा सकता है और जो दोषसिद्धि अभिलिखित की गई थी, उसे केवल इस कारण विधि में दूषित नहीं किया जा सकता कि जांच जेजेबी द्वारा नहीं की गई थी। यह केवल दण्ड का प्रश्न है जिसके लिए 2015 अधिनियम के प्रावधानों को आकर्षित किया जाएगा और 2015 अधिनियम के तहत जो कुछ भी स्वीकार्य है, उससे अधिक किसी भी दण्ड को 2015 अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संशोधित किया जाना होगा। अन्यथा जिस आरोपी ने एक जघन्य अपराध किया है और जिसने विचारण न्यायालय के समक्ष नाबालिग होने का दावा नहीं किया है, उसे मुक्त होने की अनुमति दी जाएगी। यह भी 2015 के अधिनियम के अंतर्गत निहित उद्देश्य व आशय नहीं है। २०१५ अधिनियम का उद्देश्य, जो कि किशोर के अधिकार और स्वतंत्रता से संव्यवहृत है, सिर्फ यह है कि न्यूनतम दंडादेश देकर और २०१५ अधिनियम में परिभाषित किसी संस्थान में ठहरने के दौरान

कानून का उल्लंघन करने वाले किशोर के कुशल -क्षेमार्थ अन्य सुविधाओं हेतु निर्देशित कर उसे मुख्य धारा में लाना सुनिश्चित किया जा सके।

34. उपरोक्त चर्चा और पूर्वोक्त निर्णयों द्वारा अभिकथित विधि की स्थिति और उपर्युक्त निर्णयों में उल्लिखित कई अन्य बातों को ध्यान में रखते हुए, हम इस न्यायालय द्वारा **जितेंद्र सिंह (उपरोक्त)**, **महेश (उपरोक्त)** और **सत्यदेव (उपरोक्त)** के मामले में लिए गए दृष्टिकोण का अनुमोदन करते हैं।

35. उपरोक्त सभी कारणों से, यह निम्नलिखित रूप में आदेश दिया जाता है कि:

अपीलकर्ता की दोषसिद्धि को बरकरार रखा जाता है, हालांकि, सजा को रद्द किया जाता है। आगे यह भी कि, चूंकि अपीलकर्ता वर्तमान में 20 साल से अधिक का होगा, इसलिए उसे जेजेबी या किसी अन्य बाल देखभाल सुविधा या संस्थान में भेजने की कोई आवश्यकता नहीं होगी.अपीलकर्ता न्यायिक अभिरक्षा में है। उसे तत्काल रिहा किया जाय।आक्षेपित निर्णय पूर्वोक्त सीमा तक उपान्तरित माना जाएगा।

36 दोनों अपीलों को आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है।

37. लंबित आवेदन, यदि कोई हो, निराकृत किये जाते हैं।

.....

न्यायमूर्ति [बी. आर. गवई]

.....

न्यायमूर्ति [विक्रम नाथ]

.....

न्यायमूर्ति [संजय करोल]

नई दिल्ली।

03 मार्च, 2023.

प्रत्याख्यान :- " स्थानीय भाषा में अनुवादित न्यायनिर्णय मात्र पक्षकारों को उनकी भाषा में समझने पर्यन्त ही सीमित है एवं किसी अन्य उद्देश्य हेतु उपयोगार्थ नहीं है। सभी व्यावहारिक एवं कार्यालयीन उद्देश्यों हेतु , न्यायनिर्णय के आंग्लभाषा संस्करण को ही प्रामाणिक माना जावेगा तथा निष्पादन एवं क्रियान्वयन हेतु प्रभावी माना जावेगा। "